

한국전력공사 상임감사위원회

개선 · 주의 요구

제 목 : [19] 안전계약 특수조건 고지 및 제재 부적정

소 관 부 서 : 경기본부

조 치 부 서 : 안전보건처, 경기본부

내 용

1. 업무 개요

경기본부에서는 안전계약 특수조건에 따라 감사기간 내 산업재해발생으로 인한 위약벌 등 제재 6건, 산업안전보건법령 및 필수안전수칙 위반 등 지적으로 안전지도서 91건을 발행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「안전계약 특수조건」 제 7조 (안전 준수 의무 위반 시 제재기준) 및 제 8조 (산업재해 발생 시 제재기준)에 따르면, 당사는 계약상대자 및 그의 근로자가 산업안전보건법령 및 당사의 안전작업수칙 등 상시 개정된 작업장 안전관리점검표를 기준으로 안전 규정 준수를 위반할 경우 계약상대자에게 안전지도서를 발행하며 위약벌 등의 제재조치를 시행하고 산업재해 발생시 위약벌 기준에 따라 부과하여야 한다.

「계약예규」공사입찰유의서 제 4조에 따라 공사 또는 용역 입찰공고 시 입찰에 참가하려는 자에게 입찰관련서류(입찰공고문, 공사계약특수조건, 설계서 등)를 열람·교부하여야 하며, 「계약예규」공사계약일반조건 제 3조에 따라 계약 일반사항 외 필요한 내용은 공사계약특수조건으로 정하여 계약을 체결할 수 있다.

따라서, 설계 및 계약 담당자는 공사입찰 공고 시 유효성 있는 최신의 안전 계약 특수조건(이하 특수조건)을 첨부하여 공고하고, 안전사고 등에 따른 제재 시 계약상대자와 합의된 조건으로 제재하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 안전계약 특수조건 고지 부적정

그런데 전자조달시스템(이하 SRM)을 이용한 공사(용역)입찰 시행 시 유효하지 않은 과년도 특수조건을 첨부하거나, 간이공사 등 소규모 계약 시 특수조건을 계약상대자에게 배부하지 않는 등의 문제점이 확인되었다.

이는 산안법 개정 등으로 특수조건이 연이어 개정('22년 4회, '23년 1회)되었지만 설계 담당자가 계약부서로 계약의뢰 시 시방서 내 과년도 특수조건을 첨부하거나, 시방서와는 별도로 특수조건을 첨부해야 할 경우 개정 여부를 제대로 확인하지 않고 과년도 특수조건을 송부하는 것이 원인이었다.

현재 SRM을 통한 입찰 시에는 아래 [그림 1]과 같이 공사계약일반조건, 특수 조건(최신 개정) 등이 동 시스템을 통해 자동첨부로 공고되기 때문에 설계(계약) 담당자가 별도의 특수조건(과년도)을 첨부하게 되면, 위약벌 등 안전규정 준수 위반으로 인한 제재 시 기준적용의 혼선을 초래하게 된다.

[그림 1] 전자조달시스템(SRM) 안전계약특수조건 이중첨부 공고화면

입찰기본정보		
경험계약 이행각서 제출 안내 일괄 다운로드		
자동첨부파일		
파일명	파일명	사이즈
공사입찰유요서(20230814).hwp		164.5KB
안전계약특수조건 제10차 개정전문.hwp	⇒자동첨부	312.5KB
주의계약 체결 제한 여부 확인서 양식(23.02).hwp		127.5KB
9.공사계약일반조건(20231030).hwp		133KB
첨부파일		
상태	파일명	사이즈
7. 안전계약특수조건 제9차 개정 전문.hwp ⇒수동첨부		78
8. 발차리정출 부대가점 적정양식_매일제출용_2023년.xlsx		31.8
입찰시 제출서류		

따라서, 계약의뢰 시 설계 담당자가 특수조건을 별도로 첨부하지 않아야 하고 시방서상에는 “안전계약 특수조건은 자동첨부된 최신 개정분을 따른다” 등의 문구만 명시함으로써 최신 유효한 기준이 일관성 있게 적용되어야 한다.

반면에, 간이공사 계약 시에는 SRM 같은 시스템 없이 공사 담당자와 계약상 대자간에 아래 [그림 2]와 같이 간이공사통보서상의 날인으로 계약이 성립되므로 계약당시 “최신의 특수조건을 열람 및 배부받고 제재 조건에 동의한다”는 합의표시 문구를 삽입하여 서명을 받는 등 계약방법에 대한 개선이 필요하다.

[그림 2] 간이공사 통보서 양식

<u>간 이 공 사 통 보 서</u>									
☐ 분류기호 :				☐ 설계일자 :		착공예정일 :		공사번호 :	
시 행 결 제	담 당	차 장	팀 장			계 약 결 제	담 당	차 장	팀 장
공 사 명									
공사기간		착공후 일			예산과목				
공사개요	1. 내용								
시방 및 약도									
계 약	전적 (입찰)	업체명							
		금 액							
	가. 공 사 기 간 : 2020. . . ~ 2020. . . (일간) 나. 계약 준공일 : 실준공일 : 다. 계 약 금 액 : 원 (공급가액 : 원) 라. 하자보증기간 : 2년 마. 기 타 조 건 : 당사 감독원의 지시에 따라 위 작업을 성실히 수행 할 것이며 지체일수 1일에 대하여 계약금액의(/1000)를 지체 상금으로 납부하여야 함.								
	년 월 일								
	공사수급인 주소 : 상호 및 성명 : (인)								

나. 산업재해 발생 및 안전준수의무 위반 시 제재 부적정

경기본부는 감사기간 내 6건의 산업재해 발생으로 인한 제재 시 특수조건 개정차수 2중 등록으로 유효하지 않은 기준으로 오적용되어 아래 [표 1]과 같이 '21년도 수목전지공사에 위약벌 500만원이 과다 부과되었다.

그리고 안전준수 의무위반에 따른 안전지도서 발행으로 인한 위약벌이 아래 [표 2]와 같이 91건 중 13건이 잘못 부과(미부과, 과소 또는 과다 부과)되는 문제점이 확인되었다.

[표 1] 산업재해 발생에 따른 위약벌 부과 현황('21~'23)

순번	공사명	착공	계약 방법	계약금액 (천 원)	발생 월	사고 유형	위약벌(원)	제재근거	담당자
1		21.02.	일반 경쟁	577,438	21.03.	부상 (감전)	(誤) 5,000,000 (正) 벌금 미 부과 벌점(25점)만 부과	- 특수조건 3차	
2		20.10.	단가 계약	14,760	21.11.	사망 (감전)	2,000,000	- 특수조건 5차 - 배전공사 전문 회사 업무처리 기준	
3		22.09.	수의 계약	3,527	22.09.	부상 (감전)	1,500,000	- 특수조건 8차	
4		22.07.	일반 경쟁	76,185	22.11.	부상 (끼임)	1,500,000	- 특수조건 8차	
5		23.01.	단가 계약	4,185	23.02.	부상 (떨어짐)	1,500,000	- 특수조건 9차 - 배전공사 전문 회사 업무처리 기준	
6		23.03.	일반 경쟁	569,279	23.10.	부상 (감전)	10,539,185	- 특수조건 9차 - 배전공사 전문 회사 업무처리 기준	

[표 2] 안전지도서 발행 관련 위약벌 오적용 현황('21~'23)

순번	계약 월	공사명	계약금액 (천 원)	위약벌, 벌점		오적용사항	지도서 발행일	특수조건 적용차수	담당자
				誤	正				
1	20.08.		177,211	200만 원, 20점	100만 원, 20점	위약벌 과다부과	20.12.11.	4차	
2	20.11.		80,523	100만 원, 20점	100만 원, 0점	벌점착오적용	21.3.25.	5차	
3	21.06.		20,819	미 부과	100만 원, 0점	위약벌 미 부과	21.9.9.		
4	21.03.		388,133	100만 원, 20점	388만 원, 0점	위약벌 과소부과 벌점착오적용	21.4.27.		
5	21.01.		104,121	미 부과	104만 원, 0점	위약벌 미 부과	21.4.27.		
6	21.04.		355,017	100만 원, 20점	355만 원, 0점	위약벌 과소부과 벌점착오적용	22.4.11.		

7	21.12.		8,542	위약벌 미 부과	100만 원, 0점	위약벌 미 부과	22.8.10.		
8	21.12.		7,574,860	1,000만 원, 20점	1,000만 원, 0점	벌점착오적용	23.2.17.		
9	20.12.		221,965	100만 원, 0점	221만 원, 0점	위약벌 과소부과	23.6.8.		
10				100만 원, 20점	382만 원, 0점	위약벌 과소부과 벌점착오적용	22.5.3.		
11	22.04.		382,447	100만 원, 20점	382만 원, 0점	위약벌 과소부과 벌점착오적용	22.6.8.	7차	
12	22.05.		94,796	100만 원, 20점	100만 원, 0점	벌점착오적용	22.5.16.		
13	22.02.		883,240	100만 원, 20점	883만 원, 0점	위약벌 과소부과 벌점착오적용	22.11.2.		

최근 안전보건처에서는 중대재해처벌법 본격 시행을('22.1.27.)대비하여 안전사고를 예방하기 위해 '22년 한 해에만 4차례 특수조건을 개정하여 제재조건(안전사고 시 위약벌 및 벌점 기준 변경, 안전지도서 발행 시 위약벌 및 벌점)을 [붙임 : 특수조건 주요변경사항]과 같이 변경하였다.

특히, 특수조건 내용 중 안전지도서 발행의 경우 기존 4차('14.9.) 개정 시 건당 100만원, 20점으로 일괄 부과에서 규정이 5차('20.10.)에는 벌점 없이 계약금의 1%(100만 원~1,000만 원) 부과로 변경되었으며, 최근 10차('23.11.) 개정에는 위약벌 1%에 패널티 10점을 추가하는 등 발생 일자 별 적용되는 기준이 상이함

에 따라 적용에 유의할 필요가 있다.

관련부서 의견 및 검토

안전보건처 담당자는 간이공사 계약 시 특수조건 열람·배부 등 계약방법 개정 필요성에 공감하였다.

경기본부 공사 담당자들은 특수조건의 잦은 개정으로 제재기준 적용에 착오가 있었다고 답하였다.

하지만, 합의된 특수조건을 담당자의 부주의로 잘못 적용할 경우 계약의 신뢰성 및 공정성을 침해하는 문제가 발생할 수 있기에 개정 차수별 위약벌 적용에 신중할 필요가 있어 이를 오적용한 담당자들은 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

경기본부 안전재난부에서는 '23.8.1 이후부터 안전지도서 발행사항 ERP 입력 시 필수적으로 1차 사업소 안전부서 합의를 하도록 시스템이 개선되었다고 답하였다.

조치할 사항

안전보건처장은 ① SRM 이용 계약 시 최신 개정된 특수조건을 일관되게 적용할 수 있게 특수조건 첨부방법을 개선하여 주시고,(개선) ② 간이공사 계약 시에도

계약상대자가 최신 특수조건을 열람·배부 받고 제재조건에 서명하는 등 동의 절차를 추가하여 주시기 바랍니다.(개선)

경기본부장은 위약벌 및 벌점 부과를 잘못 적용한 담당자들에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
19	개 선	-	주 의[10명]	경기본부	안전보건처 경기본부